



Programme sénégalais-allemand d'appui
à la décentralisation et au développement local
PRODEL



La gestion des infrastructures communautaires

Expérience du Programme de Lutte contre la Pauvreté en milieu rural dans le
Bassin Arachidier 2004 - 2007



Ministère de la Décen-
tralisation et des Collec-
tivités Locales (MDCL)



Partenaire mondial pour
un avenir commun.

AUTEUR :
Libasse SECK,
Conseiller Technique en Développement
économique

Février 2008

Sommaire

Introduction	04
1. Les modes gestion des différents types d'infrastructures communautaires	05
1.1 La gestion des infrastructures scolaires	05
1.1.1 Les acteurs concernés	05
1.1.2 Structure organisationnelle pour la gestion	06
1.2 La gestion des infrastructures sanitaires	06
1.3 La gestion des infrastructures hydrauliques	07
1.4 La gestion des infrastructures dites marchandes	08
2. La démarche du programme pour la mise en place des modèles de gestion .	10
2.1 Analyse des cadres juridiques et réglementaires	10
2.2 Les prestations du programme destinées aux communautés rurales	11
2.2.1 Élaboration des outils de contractualisation	11
2.2.2 Appuis/conseils dans la mise en place des modèles de gestion	11
3. Les acquis.....	14
3.1 Ebauche d'une politique financière prévisionnelle	14
3.2 Implication effective de la communauté rurale dans la gestion des infrastructures	14
3.3 Clarification des rôles et responsabilités	15
4. Les difficultés/contraintes.....	16
4.1 Accompagnement limité du Programme	16
4.2 Capacités techniques et financières des communautés rurales insuffisantes	16
4.3 Respect des engagements pris dans la convention de partenariat	16
Conclusion	18
Annexes.....	19
Fiche d'Équipement	20
Convention De Partenariat	28

Introduction

La gestion des infrastructures constitue aujourd'hui une priorité aussi bien pour les Etats que pour les programmes d'appui au développement qui consacrent des moyens importants pour leur réalisation. Les infrastructures, leviers essentiels de développement et de croissance économique et éléments stratégiques de lutte contre la pauvreté nécessitent une meilleure gestion pour en garantir la durabilité et la qualité du service. Dans la pratique, la maintenance et la gestion des infrastructures constituent des questions récurrentes et un enjeu compte tenu de la dégradation rapide des infrastructures et de la baisse de la qualité des services.

Les collectivités locales sénégalaises sont en effet confrontées à une double problématique compte tenu de leurs ressources limitées :

- mobiliser assez de ressources pour pouvoir prendre en charge les besoins de fonctionnement et d'investissements de la collectivité ;
- assurer la prise en charge efficiente et durable de l'entretien et de la gestion de ces infrastructures.

Dans le cadre de ses prestations visant à appuyer les communautés rurales à mettre en place des dispositifs/outils pour une gestion et une maintenance optimale des infrastructures réalisées grâce au fonds de développement communautaire de la kfw, le Programme Bassin Arachidier a développé une approche dont ce document fait la synthèse tout en soulignant les acquis et les difficultés mais aussi les perspectives à explorer pour implanter une culture de bonne gestion dans le monde rurale plus préoccupé par les investissements nouveaux que l'entretien de l'existant. Dans un contexte d'apprentissage des conseils ruraux des responsabilités qui leur ont été transférées et de ressources (humaines et financières) limitées, certes des acquis ont été engendrés mais des difficultés restent à résoudre pour atteindre l'objectif final qui est la durabilité des infrastructures communautaires synonyme de bonne gestion.

1. Les modes gestion des différents types d'infrastructures communautaires

En matière de gestion des infrastructures, l'Etat du Sénégal a expérimenté et mis en œuvre des approches sectorielles de prise en charge de ces services publics en s'appuyant notamment sur les collectivités locales et les communautés de base. Ainsi pour toutes les infrastructures communautaires scolaires, de la santé et de l'hydraulique, des cadres institutionnels et juridiques ont été définis en ce qui concerne leur mode de gestion.

Cependant le domaine des infrastructures marchandes a été peu exploré aussi bien en matière de recherche que d'opérationnalisation d'approches novatrices. Ces infrastructures sont de type commercial / communautaire et qui génèrent des ressources financières pour les collectivités locales sous formes d'impôt ou de taxe (halle, souks, magasin de stockage, gare routière, etc.)

1.1 La gestion des infrastructures scolaires

Une des compétences transférées à la Communauté Rurale en 1996 touche le domaine de l'éducation. Selon la loi 96 07, la collectivité locale est responsable pour la construction, l'équipement, l'entretien et la maintenance des écoles élémentaires et établissements préscolaires. Elle participe à la gestion et à l'administration de ces écoles par le biais des structures de dialogue et de concertation.

1.1.1 Les acteurs concernés

Un partenariat entre les bénéficiaires (ou usagers) et les autorités locales, c'est-à-dire le conseil rural et les services de l'Etat, est défini pour assurer une gestion pérenne. En ce qui concerne la gestion des infrastructures, les acteurs suivants et leurs responsabilités respectives peuvent être identifiés :

1) Le Conseil Rural

- équipement, entretien et maintenance des établissements
- acquisition de manuels et fournitures scolaires
- membre de droit du comité de gestion des collèges et écoles élémentaires.

2) Les services techniques de l'Etat : l'Inspection d'Académie (IA) et Inspection Départementale de l'Education Nationale (IDEN)

- contrôle technique, administratif et financier des établissements scolaires (IA),
- planification et gestion des opérations d'entretien préventif, de réhabilitation et de constructions des établissements scolaires et administratifs en liaison avec la Communauté Rurale concernée (IA et IDEN),
- gestion de la part du budget de l'Etat affecté aux établissements d'éducation préscolaire et aux écoles élémentaires (IDEN),

3) Le chef de l'établissement

- coordination et régulation de toutes les activités de l'établissement,
- administration des moyens financiers et matériels mis à sa disposition

4) L'APE locale (association des parents d'élève)

- contribution au fonctionnement et à l'équipement de l'école,
- engagement dans les domaines touchant à l'hygiène et à la santé (assainissement de l'école : eau, latrines ; aménagement et embellissement des abords),
- représentation des parents et des élèves aux institutions de l'Etat (Ministère de l'éducation nationale, IA, IDEN, Directeur de l'école et corps pédagogique, etc.),
- défense les intérêts de l'école devant le Conseil Rural.

1.1.2 Structure organisationnelle pour la gestion

Souvent il s'avère très difficile de réunir tous ces acteurs pour travailler régulièrement ensemble en tant que comité de gestion pour une école. Ainsi, l'APE s'est avéré une structure dynamique qui peut former le noyau du comité de gestion. L'Art. 21 de la Loi N° 91-22, d'Orientation de l'Education Nationale, nomme expressément les parents d'élèves comme « partenaires de l'Education Nationale » concernant « la gestion des infrastructures, des moyens et des personnels de l'Education Nationale ».

Elle défend les intérêts de l'école devant le Conseil Rural notamment pour l'affectation de ressources financières suffisantes pour les écoles de la Communauté Rurale.

1.2 La gestion des infrastructures sanitaires

Dans le domaine de la santé « l'initiative de Bamako » mise en œuvre à partir des années 90 constitue aujourd'hui l'approche majeure en terme de gestion des infrastructures.

Cette initiative a développé l'idée de confier la gestion des structures de santé à la population locale pour qu'elle prenne en charge sa santé depuis l'identification des besoins jusqu'à l'évaluation des programmes de santé.

Partout où un Poste ou Case de santé est implanté, les populations bénéficiaires s'organisent pour mettre en place un Comité de Santé avec des statuts et un règlement intérieur sous la supervision de l'autorité administrative représentant de l'Etat. Des représentants des Organisations Communautaires de Base forment l'assemblée générale d'un Comité de Santé chargée d'élire un bureau exécutif. En étroite collaboration avec les autres acteurs impliqués, notamment l'infirmier chef de poste, le bureau se charge du fonctionnement, de l'entretien et de la maintenance du Poste / de la Case de Santé et gère le budget en respectant les normes de la transparence et de l'obligation de rendre compte.

A côté de la responsabilité et la participation de la population locale et comme la santé fait partie des compétences transférées aux collectivités locales, le Conseil Rural a une responsabilité de planification, de financement et de supervision des activités des structures de la santé. La loi prévoit un Comité de Gestion qui regroupe le comité de santé, le conseil rural et l'infirmier chef de poste : c'est un cadre de concertation, de coopération et de supervision qui planifie, délibère sur le fonctionnement, les travaux de réparation, les activités sociales des structures et sur le budget et les investissements dans le domaine de la santé.

1.3 La gestion des infrastructures hydrauliques

Le secteur de **l'hydraulique** a bénéficié de l'approche développée par le projet « Réforme du Système Gestion des Forages motorisés » (REGEFOR) mis en œuvre depuis 1999 dans quatre régions du pays. Cette réforme repose sur un désengagement de l'Etat des activités de maintenance, de renouvellement des équipements de pompage et de distribution de l'eau en milieu rural, la décentralisation c'est à dire l'implication et la responsabilisation des collectivités locales et sur la promotion du secteur privé en développant un partenariat de référence pour un meilleur service entre secteur privé et public, collectivités locales et population.

Le fonctionnement du modèle repose sur les principes suivants :

- Une concession de service publique est accordée par l'Etat à l'ASUFOR sous la forme d'une **licence d'exploitation** (art 27/29 de la loi n°81-13 du 4/3/81 portant sur le code de l'eau)
- **L'ajustement du prix de l'eau** à son véritable coût et vente de l'eau avec pose de compteurs volumétriques sur tous les points de distribution (borne fontaine ou branchement privé)
- **L'émergence d'associations d'usagers de l'eau** : la représentation effective et la participation active de l'ensemble des usagers sont concrétisées par un collège de « délégués » qui composent les différents organes de l'ASUFOR. Conformément aux dispositions du Décret 97-347 du 02/04/97 portant délégation de signature du Ministre de l'Intérieur aux Gouver-

neurs de régions, les demandes de délivrance de récépissés de déclaration d'Associations d'Usagers de forages sont faites au niveau des gouvernances.

■ **La contractualisation pour l'exploitation, l'entretien et la maintenance**

Contractualisation de l'exploitation

L'ASUFOR délègue :

- Soit la production, la distribution et la vente de l'eau à un opérateur privé agréé, dénommé gestionnaire délégué
- Soit uniquement la production à un opérateur privé agréé, dénommé exploitant délégué.

Sur le plan juridique, l'Exploitant comme le Gestionnaire délégué sont des prestataires de services publics liés à l'ASUFOR par un contrat agréé par la DEM (direction de l'entretien et de la maintenance / ministère de l'hydraulique)

Contractualisation de l'entretien et de la maintenance

Ces prestations sont confiées à des opérateurs privés agréés par la DEM et qui interviennent dans le cadre d'un contrat avec l'ASUFOR selon un calendrier de visites sur le site pour la maintenance, le contrôle, la formation continue de l'exploitant et une intervention rapide en cas de panne.

- **Mise en place d'un dispositif financier** pour la planification du renouvellement des installations et ouvrages hydrauliques. L'objectif visé est de :
 - Sécuriser les recettes de la vente de l'eau par l'ouverture d'un compte courant alimenté par les recettes d'exploitation du forage
 - Garantir l'approvisionnement des fonds nécessaires au renouvellement des équipements d'exhaure et le paiement des prestataires de service par un compte d'épargne qualifié de « fonds d'amortissement et de réparations » alimenté périodiquement par des virements à partir du compte courant.

1.4 La gestion des infrastructures dites marchandes

De manière générale, la collectivité locale peut assurer la gestion de ses équipements marchands soit directement elle-même ou en régie, ou alors elle confie cela à un partenaire public ou privé auquel cas on parle de gestion déléguée. Cette gestion déléguée peut prendre plusieurs formes : la concession à un acteur privé, l'affermage ou la régie intéressée.

La typologie des infrastructures cofinancées par le PBA au profit des communautés rurales permet difficilement d'envisager un mode de gestion déléguée à un privé, au regard des faibles montants en jeu. Les types d'équipements, qui dégagent une plus value exploitable dans un cadre privé, sont constitués par les adductions d'eau qui bénéficie déjà d'un mode de gestion satisfaisant et une ou deux gares routières.

Du point de vue légal toutes les formes contractuelles de collaboration sont possibles entre collectivité locale et partenaires de gestion. Pour éviter la gestion directe jugée inefficace et hasardeuse pour assurer la durabilité des équipements, un modèle a été élaboré pour ce type d'infrastructure qui vise à associer les partenaires naturels de la collectivité dans l'exploitation sous la forme d'une co-gestion.

Ainsi la gestion et l'entretien de l'équipement sont confiés à une structure appelée comité de gestion composé de membres du conseil exécutif de la collectivité (conseil rural) et d'une structure locale existante dans le domaine d'activité de l'équipement, c'est-à-dire les futurs utilisateurs. Les responsabilités sont définies par :

- Une convention de partenariat entre conseil rural et comité de gestion par laquelle la collectivité s'engage à dégager des fonds de son budget et le comité s'engage à gérer et entretenir l'équipement,
- Un règlement intérieur qui confirme le comité comme gestionnaire de l'équipement et précise ses modalités de fonctionnement,
- Une délibération du conseil rural qui délègue la gestion au comité et qui lui donne donc une certaine légitimité.

La stratégie qui a sous-tendu ce modèle peut se résumer en deux points :

- Sécuriser l'investissement en engageant les collectivités locales à allouer des fonds pour l'entretien et la maintenance,
- Créer un espace de concertation, c'est-à-dire le comité de gestion, tout en introduisant le contrôle des élus sur les fonds, car en pratique le président de la commission des finances de la collectivité est co-signataire sur le compte bancaire du comité avec son président.

Pour le cas spécifique des marchés, une différenciation a été faite dans la gestion du marché et celle des souks qui font l'objet de contrats de location en bonne et due forme entre le commerçant locataire et la collectivité locale précisant les responsabilités d'entretien et de maintenance. Le comité de gestion du marché quant à elle vise un objectif se limitant à la concertation pour améliorer l'organisation de l'espace, un meilleur recouvrement des taxes, la planification d'éventuels investissements (halles, assainissement, fontaines publiques, etc.), le nettoyage et le gardiennage.

Pour chaque type d'infrastructure qui fait l'objet d'une demande de financement auprès de son Fonds de développement communautaire, le PBA a suivi une certaine démarche dès l'élaboration de la requête pour s'assurer que les modalités de sa gestion sont déjà prises en compte par le bénéficiaire, c'est-à-dire la collectivité locale, conformément au manuel de procédure.

2. La démarche du programme pour la mise en place des modèles de gestion

La démarche du PBA dans l'appui aux collectivités locales pour une bonne gestion des infrastructures est une continuation de l'approche développée par l'ancien projet proCR qui a permis aux collectivités locales de réunir les capacités institutionnelles de base nécessaires à la mise en œuvre des investissements cofinancés. Cette démarche a toujours cherché à s'insérer dans les cadres réglementaires et institutionnels en vigueur en accompagnant les acteurs concernés dans la prise en charge de leurs rôles et responsabilités, particulièrement en matière d'entretien et de maintenance des ouvrages.

2.1 Analyse des cadres juridiques et réglementaires

Cet exercice a consisté dès le début du programme à étudier et analyser pour chaque secteur dans lequel le Fonds de Développement Communautaire va intervenir les modalités de gestions applicables aux infrastructures. Ceci a permis d'obtenir les informations essentielles pour la gestion des infrastructures mais surtout de connaître les acteurs et leurs rôles au regard de la loi et de leurs capacités propres.

C'est ainsi que des fiches sectorielles ont été élaborées pour chaque type d'infrastructure et qui retrace la problématique du secteur, les acteurs, leur rôle et les modalités de gestion des infrastructures du secteur. Ces fiches permettent de répondre aux questions suivantes (voir exemple en annexe) :

- Quels sont les acteurs locaux ou services déconcentrés de l'Etat impliqués dans la réalisation des infrastructures du secteur ?
- Quels sont les acteurs ou services déconcentrés de l'Etat impliqués dans la gestion et quelles sont leurs attributions ?
- Quels sont les moyens ou les outils dont ils disposent pour cela ?

Activités menées :

documenter les différents modèles existants : ASUFOR, Comités de santé, Association Parents d'élèves, Infrastructures marchandes

établir des fiches synthétiques sur les modèles avec des indicateurs et les étapes de mise en œuvre.

documenter des modèles novateurs et les adopter aux conditions locales

2.2 Les prestations du programme destinées aux communautés rurales

Comme il a été souligné plus haut, les modalités de gestion des infrastructures communautaire sont définies dans la plus part des cas dans un cadre juridique et institutionnel déterminé au niveau national. De ce fait les activités qui ont été menées par le Programme ont été orientées vers la mise en place de ces modèles ainsi définis tout en cherchant à les rendre efficaces en permettant à chaque acteur concerné de jouer pleinement son rôle.

2.2.1 Élaboration des outils de contractualisation

Les collectivités locales du monde rural n'ont pas pour habitude de formaliser leurs relations avec les partenaires pour gérer ou tout simplement concéder l'utilisation de leur patrimoine. C'est pourquoi, pour changer les comportements en vue d'une plus grande prise de conscience des responsabilités entre les collectivités locales et leurs partenaires, le Programme a élaboré des modèles de documents avec un contenu didactique qui spécifient pour chaque type d'équipement le rôle de chaque acteur impliqué dans la gestion. Principalement il s'agit de :

- La convention de partenariat (voir exemple en annexe)
- Du contrat de location

2.2.2 Appuis/conseils dans la mise en place des modèles de gestion

Le terme « modèle de gestion » désigne la stratégie du Programme Bassin Arachidier et de l'ancien projet proCR qui vise à appuyer la mise en place des différents modes de gestion des infrastructures communautaires mais aussi à accompagner les différents acteurs locaux, notamment les conseils ruraux, dans l'utilisation d'outils simples et adaptés. Cependant il faut encore souligner que les variantes viables en dehors des modèles cités plus haut sont rares car les équipements sont très standardisés, les partenaires sont incontournables, ils sont des capacités relativement constantes et les secteurs clés sont encadrés au niveau national.

Information / formation sur la gestion des infrastructures communautaires

Lors des formations sur les techniques d'élaboration des requêtes de financement qui permettent d'accéder au fonds de développement communautaire, un accent particulier est mis sur le point relatif à la gestion des infrastructures. Pour mieux informer les élus et les personnes ressources chargées de les appuyer dans l'élaboration de leurs requêtes, les différents modes de gestion relatifs aux secteurs transférés font l'objet d'une large explication. Concrètement il s'agit d'identifier pour l'infrastructure à réaliser : quels sont les différents acteurs impliqués dans sa gestion ? Quels sont leur rôle et plus particulièrement celui de la communauté rurale ?

Ceci permet de définir les relations à promouvoir entre ces acteurs ou bien les responsabilités à clarifier entre le conseil rural et son/ ses partenaires selon les règles pré-établies pour la gestion

des infrastructures. Ainsi les documents de contractualisation élaborés par le Programme permettent de formaliser ces relations afin que chaque acteur s'approprie les responsabilités qui lui reviennent.

Accompagnement dans la mise en place

L'accompagnement du PBA dans ce domaine est mis en œuvre dès la phase de conception de la requête de financement et se traduit de différentes manières :

- Mise à disposition des documents de contractualisation entre les acteurs impliqués, c'est-à-dire les conventions de partenariat et les contrats de location, qui spécifient les rôles dans la gestion de l'infrastructure à réaliser.
- Pour les infrastructures scolaires et sanitaires, un appui conseil est fourni pour d'une part s'assurer que les services de l'Etat chargés de la supervision s'engagent aux côtés du conseil rural (de manière formelle par la signature d'un document qui sera joint à la requête) et d'autre part que les associations de parent d'élève ou comité de santé sont constituées et fonctionnent. Au cas contraire, un appui est fourni au conseil rural pour faire les démarches nécessaires auprès des autorités administratives pour leur mise en place avant le dépôt de la requête de financement.
- Pour les infrastructures hydrauliques, le Programme à développer un partenariat avec le projet REGEFOR pour appuyer la mise en place des associations des usagers de forage (ASU-FOR) qui doit être effective avant l'octroi de financement. L'appui de REGEFOR permet de mener tout un programme de sensibilisation et d'explication du modèle à des populations non habituées au paiement de l'eau. Il permet aussi d'accélérer les formalités administratives pour la reconnaissance juridique de l'Asufor, de bénéficier de l'appui technique des services départementaux de l'hydraulique mais aussi d'obtenir les compteurs volumétriques subventionnés afin de vendre l'eau au prix fixé en fonction de la rentabilité du forage.
- Pour les infrastructures dites marchandes, le PBA s'implique fortement dans la mise en place d'un cadre approprié pour la gestion en appui au conseil rural parce que pour les types d'équipement en question, la concession au privé est difficilement envisageable du fait de leur faible rentabilité financière. A ce niveau, les prestations fournies concernent surtout des aspects organisationnels, c'est-à-dire dans un premier temps favoriser les conditions qui permettent une cogestion. Il s'agit d'accompagner les usagers à mettre en place une organisation représentative et structurée afin de les impliquer dans la gestion de l'infrastructure en partenariat avec le conseil rural dans le cadre d'une convention. Ensuite un appui est fourni pour la mise en place de comité de gestion à qui la communauté rurale délègue par délibération des missions de gestion tout en s'engageant elle même d'inscrire dans son budget des fonds nécessaires à l'entretien et la maintenance.

Les différentes activités menées concernent :

appui à la concertation entre le conseil rural et les usagers pour la mise en place d'une gestion transparente et efficace,

appui/conseil pour l'adoption et la validation du modèle de gestion retenu

appui pour la contractualisation des relations par la signature d'une convention

appui/conseil aux comités de gestion à définir leurs missions et élaborer un plan de travail.

- Pour les cas spécifiques des gares routières, un suivi régulier est assuré dans le but de rendre la gestion plus efficace parce qu'il s'agit de infrastructures qui génèrent des ressources importantes aussi bien pour la communauté rurale que pour la population qui l'utilise. Dans ce cadre, une mission d'évaluation de la gare routière de Karang a permis d'étudier l'opportunité de céder la gestion sous une forme contractuelle aux usagers organisés sous la bannière des transporteurs. Le conseil rural a sollicité un appui pour en étudier la faisabilité, car étant conscient que ses moyens techniques et humains ne lui permettent pas de bien gérer cette infrastructure très importante pour l'économie locale. Les modalités de mise en œuvre de la concession (définition du cadre juridique), en cours d'étude selon un processus participatif devraient associer pour la prochaine étape le service du Trésor, acteur incontournable parce qu'il gère les importants fonds collectés actuellement au titre des droits de stationnement.

3. Les acquis

3.1 Ebauche d'une politique financière prévisionnelle

Le plus important est la prise de conscience des conseils ruraux de la nécessité de prévoir dans leur budget les fonds nécessaires à l'entretien et la maintenance des infrastructures. Dans la quasi-totalité des budgets prévisionnels, le poste « entretien et maintenance » du budget est maintenant provisionné pour faire face à d'éventuelles dépenses liées aux engagements pris dans les conventions de partenariat. Les élus reconnaissent la nécessité d'une politique financière prévisionnelle pour l'entretien et la maintenance. Ils se préoccupent maintenant de la fonctionnalité des équipements qu'ils ont financé en partie avec les ressources de la collectivité.

Mais, les élus et les utilisateurs des équipements sont conscients aussi de la nécessité de trouver d'autres moyens parce que les ressources budgétaires très limitées et les nombreux besoins à satisfaire ne permettent pas leur prise en charge de manière satisfaisante. C'est pourquoi les usagers, membres des comités de gestion, s'engagent le plus souvent à prendre en charge les dépenses liées à la sécurité et à l'hygiène.

3.2 Implication effective de la communauté rurale dans la gestion des infrastructures

L'approche initiée par le Programme permet au conseil rural et ses partenaires de se concerter et de discuter, dès l'élaboration des requêtes de financement, sur les modalités pour gérer de manière durable les équipements. Ces discussions sont d'autant plus faciles que les projets sont des réalisations qui répondent aux besoins exprimés par ces mêmes partenaires durant le processus de planification participatif.

C'est pourquoi, pour les infrastructures des secteurs de l'éducation, de la santé et de l'hydraulique, la prise en charge est effective dès la réception des travaux par les structures de gestion installées selon les cadres institutionnels définis au niveau national et avec qui la communauté rurale a signé une convention de partenariat.

Pour le secteur de l'éducation, on a noté que l'implication des communautés rurales dans la gestion des écoles est devenue plus effective avec la signature des conventions de partenariat entre elles et les associations de parents d'élèves. Cette contractualisation leur a permis de mieux assumer leurs rôles dans la mise en œuvre de cette compétence qu'elle partage avec les services de l'Etat et les usagers.

Pour les autres types d'équipements, notamment marchands, l'implication des usagers à travers leur structure représentative, est un moyen de pression pour amener les conseils ruraux à gérer mieux et de manière durable quant on sait qu'en général les élus sont beaucoup plus préoccupés à obtenir des financements pour réaliser de nouveaux investissements qu'à les entretenir. La responsabilisation des usagers entraîne une dynamique de collaboration entre les acteurs locaux qui dépasse souvent le cadre défini dans la convention de partenariat. Par exemple dans les marchés, la plupart des comités de gestion appuient le conseil rural dans la collecte des taxes. Dans le secteur de l'hydraulique, plusieurs Asufor qui dispose de réserves importantes appuient leur conseil rural dans le financement des investissements tout en prenant en charge l'entretien de leurs équipements, etc.

3.3 Clarification des rôles et responsabilités

La répartition des rôles entre conseil rural, utilisateurs ou usagers est clarifiée à travers la mise en place des structures de gestion, ce qui favorise un changement dans les comportements parce qu'auparavant personne ne se préoccupait de l'entretien et de la maintenance. Le slogan était « ça appartient à l'Etat » et l'Etat est « trop loin » pour gérer de manière efficace. La collectivité locale, en mettant ses propres ressources dans la contrepartie du financement et en s'associant avec ses partenaires locaux pour gérer l'équipement, se positionne en propriétaire de ce patrimoine.

Dorénavant les responsabilités sont définies et les responsables identifiés. Pour les cas des infrastructures cédées directement en location par le conseil rural (par exemple les souks des marchés), la mise à disposition est matérialisée systématiquement par un contrat de location signé par le bénéficiaire qui s'engage sur certaines dépenses d'entretien tandis que le conseil rural est responsable pour les grosses réparations.

4. Les difficultés/contraintes

4.1 Accompagnement limité du Programme

Compte tenu du rythme et du volume des investissements réalisés, la stratégie du programme concernant les modèles de gestion a souffert d'un manque de moyens pour mener à bien les appuis, surtout l'accompagnement nécessaire pour que les collectivités et leurs partenaires puissent disposer de toutes les capacités de gestion techniques et financières. En effet, les changements induits par l'approche du Programme nécessitent un accompagnement qui s'adapte à des contextes différents en particulier pour les infrastructures marchandes. Mais vu les ressources limitées, les appuis se sont surtout focalisés sur la mise en place d'un cadre de promotion d'une co-gestion, qui a été la forme la plus usitée faute d'opportunité de choix d'un mode contractuel de gestion en régime de délégation au privé qui pourrait garantir une plus grande efficacité.

4.2 Capacités techniques et financières des communautés rurales insuffisantes

Si la collectivité locale noue un partenariat avec les usagers pour une gestion de proximité, elle doit contrôler son exécution parce qu'étant responsable de l'offre de service à l'égard de sa population. Mais le constat est que les communautés rurales sénégalaises ont une capacité de suivi limitée par le manque de ressources humaines qualifiées puisque la loi ne leur permet pas de recruter un personnel d'appui permanent pourtant indispensable pour leur bon fonctionnement.

De même, la mobilisation des ressources budgétaires affectées à l'entretien et la maintenance des équipements pose où vont poser un certain nombre de problèmes relatifs au volume des investissements réalisés. En dehors des infrastructures hydrauliques dont les charges sont couvertes par les recettes, presque toutes les autres nécessitent une affectation de ressources budgétaires. De ce fait, cette contrainte budgétaire va influencer la politique d'entretien de la collectivité locale : entretien occasionnel ou entretien régulier et durable compte tenu des capacités financières souvent très limitées.

4.3 Respect des engagements pris dans la convention de partenariat

L'adhésion des élus et des partenaires constatée lors de la signature de la convention est fortement motivée par le financement sollicité puisque c'est un document indispensable pour la recevabilité de la requête. Or, sauf pour les équipements hydrauliques pour lesquels l'autonomie fi-

nancière est garantie par le modèle Asufor, les engagements pris par les communautés rurales en matière d'entretien et de maintenance des infrastructures déjà existantes ont un impact financier que les élus n'évaluent pas à priori avant de s'engager sur un nouveau projet, ce qui pose des difficultés dans la mise en œuvre des conventions. Bien souvent leurs faibles capacités financières et de suivi ont entraîné des situations de conflits ou une méfiance de la part des partenaires/usagers préjudiciables à la gestion des infrastructures.

Même si des efforts louables sont faits par les communautés rurales pour une meilleure gestion de leurs équipements, il reste encore à trouver des mécanismes plus souples de mobilisation de ressources qui peuvent leur permettre de dégager des fonds destinés exclusivement à cela. Le Programme a expérimenté une approche qui consistait à ouvrir un compte dans une institution financière de proximité au nom de la structure chargée de la gestion de chaque infrastructure (une mutuelle d'épargne et de crédit) pour y loger un fonds d'entretien et de maintenance (FEM) alimenté par des subventions de la collectivité locale. Mais les réticences des services du Trésor sur ce genre d'opération n'ont pas permis à cette expérience d'aller à son terme. Les discussions en cours s'orientent vers la création d'un compte spécial au Trésor pour chaque collectivité locale qui le désire, alimenté par une dotation budgétaire annuelle et qui permettrait de capitaliser les fonds inutilisés.

Conclusion

Prendre en compte la réalité sociologique et les capacités institutionnelles de chaque communauté rurale ont été des principes de base dans la démarche du Programme. La légitimité des conseils ruraux est en progression mais pas du tout acquise et même très fragile dans certains cas. Maintenant que les élus reconnaissent la nécessité de prendre en compte et de définir les modalités de gestion des infrastructures dès la phase de conception, les appuis devraient s'orienter vers le renforcement des outils et des capacités des élus. Cela veut dire aussi pour le Programme la mise en place d'un dispositif de suivi de la budgétisation de la maintenance et de son exécution au niveau technique et financier.

Mais comme l'avait si bien souligné le rapport d'évaluation du ministère allemand de la coopération (BMZ) en septembre 2005, en plus des procédures rigides et du manque de vision stratégique, des contraintes pratiques freinent l'efficacité des conseils ruraux et limitent l'impact du Programme dans son appui aux renforcements des capacités pour une gestion efficace des infrastructures. Une partie considérable de cette faiblesse est due au cadre de la politique de décentralisation et ne peut être influencée par le Programme :

- le manque de personnel technique permanent en général et la faible connexion aux services techniques déconcentrés, l'insuffisance en formation des assistants communautaires (niveaux et expériences hétérogènes)
- ressources financières : le transfert encore insuffisant, lent et imprévisible des ressources du budget central et la faiblesse du recouvrement des impôts et taxes locaux
- l'accompagnement technique et financier des communautés rurales surtout dans la phase d'exploitation et de maintenance des infrastructures n'est pas encore réglé de manière satisfaisante dans le cadre actuel de la décentralisation : le rôle des agences régionales n'est pas très claire et est limité, les services techniques sont difficilement accessibles au niveau local

ANNEXES

Annexe 1 : exemple de fiche d'équipement

Annexe 2 : exemple de convention de partenariat

Annexe 1

FICHE D'EQUIPEMENT

FORAGE MOTORISE – ADDUCTION D'EAU

Cette fiche d'équipement se veut un outil de référence pour guider les élus et leurs partenaires locaux dans la réalisation et la gestion d'adductions d'eau inscrites dans leur Plan Local de Développement.

Elle a pour objet :

- d'apporter les informations clés liées aux contraintes techniques et économiques de l'infrastructure,
- de fournir un aide-mémoire des principales questions qu'il faut se poser et indiquer des réponses possibles connues pour leur efficacité,
- de proposer un modèle de gestion de l'infrastructure avec des variantes à discuter entre partenaires.

La fiche d'équipement pour la réalisation d'une extension d'adduction d'eau est constituée des éléments suivants :

- 1) Ce qu'il faut savoir pour réaliser une adduction d'eau
- 2) Les informations clés à collecter
- 3) Plan type
- 4) Plan d'entretien et de réhabilitation
- 5) Les décisions à prendre et comment les prendre
- 6) Comment gérer la relation avec l'ASUFOR
- 7) Modèle de contrat de gestion
- 8) Cadre du compte d'exploitation
- 9) Fiche de suivi de la gestion

1. Ce qu'il faut savoir pour réaliser une adduction d'eau

Pour mener à bien un projet communautaire d'adduction d'eau, il est souhaitable que le Conseil Rural ait élaboré sa politique sectorielle de l'approvisionnement en eau potable et son Plan Local de Développement dont certaines étapes sont rappelées ici. Pour cela, il peut se référer à la fiche sectorielle préparée par le Programme, qui lui a permis de franchir les étapes suivantes :

- Organisation interne au Conseil Rural
- Collecte des informations clés à partager avec les acteurs
- Evaluation de l'organisation des usagers (ASUFOR)

- Définition d'une politique communautaire
- Programme d'investissement

A priori, la Communauté Rurale ne devrait contribuer au financement que dans le cas d'une extension d'adduction d'eau car :

- l'extension de toutes les installations est couverte par la vente de l'eau,
- le renouvellement du forage, du château d'eau et des conduites principales doivent être financées par l'Etat.

Il faut rappeler que :

- l'Association des Usagers du Forage (ASUFOR) doit être agréées par l'Etat pour gérer un forage.
- L'ASUFOR dégage une épargne des recettes de la vente de l'eau destinée principalement du renouvellement des équipements d'exhaure (pompe, moteur, énergie).
- Un système de subvention est mis en place par l'Etat à travers des projets sectoriels pour subventionner la création ou l'extension des équipements.
- L'implication financière de la CR vient en appui à l'ASUFOR pour :
 - . faciliter l'accès aux ressources financières externes déjà disponibles,
 - . ou apporter des ressources lorsque qu'aucune ressource n'est disponible.
- Le CR ne doit pas attendre de bénéfices financiers de son implication dans le secteur. En effet selon la politique nationale, chaque infrastructure est gérée de façon autonome par un gestionnaire associatif ou privé et les recettes générées par ces infrastructures doivent couvrir leur entretien.
- Le CR doit s'assurer que des techniciens compétents réalisent l'étude de faisabilité.

Lors de la préparation du PLD, le Conseil Rural doit s'assurer que ces démarches sociales et techniques sont correctement menées par l'ASUFOR et que sa contribution financière éventuelle offrira un rendement optimum. Il peut également s'impliquer dans la démarche de planification sur le terrain auprès des nouveaux usagers qui seront desservis par l'extension.

2. Les informations clés à collecter

Les informations clés collectées prévues par la fiche sectorielle doivent être complétées ou précisées par les éléments suivants :

- les documents justificatifs de l'existence de l'ASUFOR (récépissé, procès verbal de la dernière assemblée générale, composition du bureau).
- Le nombre d'habitants et de têtes de petit/gros bétail desservis actuellement et le nombre supplémentaire desservi avec l'adduction à réaliser.
- Les soldes des comptes bancaires courants et d'épargne.
- Le coût de la pompe et du moteur.
- Le coût du château d'eau, du forage et du réseau principal.
- Les caractéristiques techniques de la pompe et du moteur (débit horaire et consommation horaire en carburant).

- Les dépenses d'entretien et de maintenance des équipements des dernières années.
- Le mode de rémunération du personnel et les frais de gestion (conducteur, fontainier, délégués ou comité directeur).
- Le prix de revient du mètre cube produit et au mètre cube vendu résultant des éléments ci-dessus.

De plus, le CR peut approcher d'autres communautés rurales plus expérimentées dans le domaine et surtout approcher avec l'ASUFOR, le REGEFOR et la Brigade de l'hydraulique, pour connaître les possibilités de financement.

3. Plan type

Il n'existe pas de plan type. Des études préliminaires doivent être réalisées, puis chaque création ou extension doit être étudiée par un bureau d'étude compétent dans le secteur.

Le dimensionnement de l'extension de l'adduction d'eau doit faire l'objet d'une étude approfondie. La problématique technique est sommairement résumée ci-dessous :

Elément technique	Ce qu'il faut savoir	Travaux possibles
Forage	Il doit avoir une capacité suffisante pour augmenter la production	Une vérification du débit par essai de pompage peut être nécessaire
Pompe mécanique	Entraînée mécaniquement par un moteur	Remplacement par une pompe électrique ce qui nécessite aussi l'installation d'un groupe électrogène
Pompe électrique	Immergée dans le forage alimenté par électricité	Remplacement par une pompe plus puissante
Groupe électrogène		On peut y substituer le raccordement au réseau électrique qui est beaucoup moins coûteux
Château d'eau	Il doit avoir une capacité suffisante pour augmenter la production	Réhabilitation, peinture et plomberie
Conduites principales	Des calculs de débit sont nécessaires pour déterminer le diamètre et les possibilités d'extension en tenant compte du relief du terrain	Extension du réseau. Cette extension peut parfois nécessiter la reprise d'une partie du réseau existant
Conduites pour bornes fontaines et branchement privés	Faciles à réaliser en tuyaux pvc de petit diamètre, en tenant compte du relief du terrain	Pose de conduites supplémentaires pour alimenter les bornes fontaines et les nouveaux branchements
Bornes fontaines	L'espace doit être aménagé pour être assaini et la maçonnerie adaptée aux utilisateurs	Création de bornes fontaines
Abreuvoirs	L'espace doit être protégé et la maçonnerie adaptée à l'utilisation des éleveurs	Création d'abreuvoirs

4. Plan d'entretien et de réhabilitation

La problématique de gestion et d'entretien concerne l'ASUFOR. La plupart des ASUFOR signent un contrat d'entretien avec une entreprise agréée.

Cependant les techniciens des ASUFOR qui sont les « conducteurs » d'adduction d'eau sont généralement suffisamment qualifiés pour faire la plupart des entretiens courants, déclencher les alertes et superviser les travaux des entreprises agréées.

Il n'existe pas de modèle de plan d'entretien.

5. Les décisions à prendre et comment les prendre

Décision	Comment la prendre
Approbation du projet technique et social	La CR s'assure : - que le projet n'a rien de contraire à sa politique sectorielle - que le projet est réalisable techniquement - que le projet est largement partagé par la population - <u>que la viabilité économique est garantie</u>
Montant et modalités du financement de la CR	Deux solutions sont envisageables, il s'agit de voir la plus rentable et la plus efficace - subvention d'équipement accordée par la CR à l'ASUFOR, laquelle s'adresse à un projet éventuel pour obtenir le financement complémentaire - projet en maîtrise d'ouvrage communautaire. La CR sollicite le financement du <u>Programme</u>
Décision finale d'investissement	Une fois que le financement des partenaires est acquis, une requête est préparée selon la forme exigée.

Comment s'assurer	En vérifiant que
Que le projet n'a rien de contraire à la politique sectorielle de la CR	Le projet est inscrit dans le PLD Les dispositions d'assainissements sont prises <u>Le coût du financement par usager supplémentaire desservi est acceptable</u>
Que le projet est réalisable <u>techniquement</u>	Par une étude technique préalable (financée sur le fonds d'études du Programme)
Que le projet est largement <u>partagé par la population</u>	Les usagers ne sont pas opposés au projet d'extension et les emplacements des <u>bornes fontaines sont validés par eux</u>
Que la viabilité économique est garantie	Le prix de revient après extension n'est pas supérieur et si possible inférieur au prix antérieur Les éléments du compte d'exploitation sont réalistes. En particulier le nombre d' <u>usager et la consommation annuelle d'eau par usager.</u>

6. Comment gérer le forage

La gestion du forage est clairement la responsabilité de l'ASUFOR (voir la fiche sectorielle et le chapitre 1 de la présente note).

Les attentes de la CR portent sur un droit de regard en raison de son apport financier. Elles sont consignées dans le modèle de convention de subvention communautaire.

7. Modèle de contrat de gestion

Le modèle de contrat de gestion pour ce qui concerne la Communauté Rurale est une convention de partenariat.

Il s'agit d'un projet en maîtrise d'ouvrage communautaire avec transfert de l'ouvrage à l'ASUFOR à la fin travaux. Le Conseil Rural sollicite le financement du volet décentralisation du Programme, puis transfère les équipements à l'ASUFOR.

Dans ce cas, l'ASUFOR assure une maîtrise d'ouvrage déléguée pour le compte de la Communauté Rurale.

Le principe est que la CR s'engage à apporter son financement et que l'ASUFOR s'engage à fournir un certain nombre d'information sur sa gestion pendant une durée indéterminée.

8. Cadre du compte d'exploitation

8.1 Calcul du prix de revient de l'eau

Le calcul du nouveau prix de revient de l'eau est l'information la plus importante pour prendre la décision d'investissement. Le calcul doit être fait dans les deux situations avant et après le projet d'extension de l'adduction d'eau.

La première étape est l'évaluation de la production d'eau nécessaire en fonction de la population desservie et des normes de consommation.

Evaluation de la production en eau	Evaluation des besoins en eau 1. Recenser la population, le bétail ou autre afin de calculer la consommation totale en eau 2. 3. - Normes de consommation standards - personnes = 20 litres par jour - petit bétail = 03 litres par jour - gros bétail = 35 litres par jour
	Estimation de la production Nombre d'habitants x 20 litres Nombre de petit bétail x 03 litres Nombre de gros bétail x 35 litres Total consommation / jour Production annuelle = total consommation / jour x 365 x 1.20 (pertes de distribution = 20 %) Pour avoir les quantités en m ³ , il faut diviser par 1000 Afin de faire un calcul réaliste il vaut mieux appliquer le taux de perte des années antérieures au lieu des 20 % standard

La deuxième étape est le calcul du prix de revient du mètre cube

Calcul du prix de revient du m ³			
Paramètres	Désignation des coûts	Méthode de calcul	Coût / m ³
Volume d'eau distribué	Production journalière	= cf. calcul besoins en eau	
	Débit horaire pompe	= cf. puissance de la pompe	
	Durée pompage	= production journalière / débit horaire	
	Production mensuelle	= débit horaire x durée pompage x 30	
Fonctionnement	Coût mensuel carburant	= consommation horaire/moteur x prix gasoil x durée pompage x 30	Coût au m³ = Total A / Production annuelle (cf. calcul besoins en eau)
	Majoration lubrifiants	= coût mensuel carburant x 10%	
	Total annuel A	Somme total mensuel x 12	
Entretien	Pièces/moteur et pompe	= prix moteur/pompe x 3,50 % coût annuel)	Coût au m³ = Total B / Production annuelle
	Contrat de maintenance	= Redevance à payer au prestataire	
	Pièces du réseau distribution	= 20 francs par m ³ produit soit production annuelle x 20	
	Forage	Coût annuel = 02 % du prix du forage	
	Château d'eau	Coût annuel = 02 % du prix du château d'eau	
	Total annuel B	= Somme	
Personnel (les rémunérations sont fixées selon l'ASUFOR)	Conducteur forage	Salaire mensuel fixé par l'ASUFOR	Coût au m³ = Total C / Production annuelle
	Fontainiers (au forfait ou par m ³)	= (ex. 30 F/m ³) soit consommation mensuelle x 30 F	
	Indemnités des délégués (au forfait ou par m ³)	= (ex. 10 F/m ³) soit consommation mensuelle x 10 F	
	Frais de gestion ou indemnités comité directeur (au forfait ou par m ³)	= (ex. 30 F/m ³) soit consommation mensuelle x 30 F	
	Gardien	Salaire mensuel fixé par l'ASUFOR	
	Total annuel C	= Somme total mensuel x 12	

Amortissements partiels (y compris les nouveaux travaux)	Réseau secondaire (durée de vie sur 15 ans)	= Valeurs d'acquisition / 15	Coût au m³ = Total D / Production annuelle
	Moteur et pompe (durée de vie sur 05 ans)	= Valeurs d'acquisition / 5	
	Total annuel D	= Somme	
Autres amortissements	Château d'eau (durée de vie sur 30 ans)	= Valeur d'acquisition : 30	Coût au m³ = Total E / Production annuelle
	Forage (durée de vie sur 50 ans)	= Valeur d'acquisition : 50	
	Réseau principal (durée de vie sur 30 ans)	= Valeur d'acquisition : 30	
	Total annuel E	= Somme	
Total coûts avec tous les amortissements		= Somme A – B – C – D - E	Coût du m³ = Somme (A-B-C-D-E) / Production annuelle
Total coûts avec amortissements partiels		= Somme A – B – C - D	Coût du m³ produit = Somme (A-B-C-D) / Production annuelle
Coût de revient du m³ d'eau vendu = coût du m³ produit x [(100 + % de perte) : 100]			

Il faut noter que :

- Le calcul de la production d'eau sert également à vérifier que la capacité du forage et de la pompe sont suffisants pour assurer cette production.
- La capacité journalière de production est calculée lors de l'étude préliminaire, elle est égale à : capacité de débit de la pompe en m³ / heure x nombre d'heures de pompage par jour. Le débit de la pompe ne peut pas être supérieur au débit d'exploitation du forage.

Deux coût de revient sont calculés dans le tableau ci-dessus :

Coût avec tous les amortissements : il concerne un prix de revient économique global prenant en compte tous les investissements nécessaires à la production à la distribution de l'eau, même s'ils ne sont pas financés par l'ASUFOR. L'application de ce prix permet le renouvellement à terme de tous les équipements. C'est l'option la plus prudente.

Coût avec amortissements partiels : il concerne prix de revient de l'ASUFOR prenant en compte les seuls investissements à la charge de l'ASUFOR, selon le Cahiers des Charges du Ministère de l'Hydraulique. L'application de ce prix ne permet pas de financer à long terme, le forage, le château d'eau et le réseau principal.

Cette deuxième option est moins prudente car on constate que dans la pratique les Conseils Ruraux et les ASUFOR s'investissent aussi dans le réseau principal et les châteaux d'eau. Le financement du Programme permet ces financements.

8.2 Compte d'exploitation prévisionnel

Rubriques	Mode de calcul
1) Produits de la vente de l'eau	= Consommation par jour x 365 x prix de vente au m ³ Ou = Consommation annuelle x prix de vente au m ³
2) Charges d'exploitation : - Fonctionnement - Entretien - Personnel - Amortissements/moteur et pompe	Voir tableau relatif au calcul coût de revient, les montants annuels sont déjà estimés
Résultat brut d'exploitation	Produits (1) – Charges (2)

Quelques remarques importantes :

- L'amortissement pris en compte dans ce compte d'exploitation correspond aux infrastructures dont le renouvellement est effectivement à la charge de l'ASUFOR, à savoir : moteur (ou groupe électrogène, ou raccordement au réseau électrique), pompe et réseau de distribution secondaire.
- Le chiffre d'affaires ou recettes doit être calculé sur la production effectivement vendue (production – pertes).
- Le prix minimum de vente du m³ doit être suffisant pour couvrir les charges et dégager un bénéfice. Il constitue le seuil de rentabilité.
- Dans la mesure où les amortissements ne font pas l'objet de dépenses en espèces leur montant doit se retrouver sur le compte d'épargne afin de provisionner le renouvellement des investissements concernés.
-

9. Fiche de suivi de la gestion

Le suivi de la convention de subvention communautaire est d'ordre pratique et administratif.

Le suivi pratique consiste à visiter régulièrement l'adduction d'eau pour s'assurer que les installations ne connaissent pas de dégradation anormale, que l'assainissement est réalisé et que les délibérations du Conseil Rural sont appliquées par l'ASUFOR et les usagers.

Le suivi administratif est réalisé par l'assistant communautaire. Il consiste à vérifier que les clauses contractuelles sont régulièrement exécutées par les deux parties, pour cela il ouvre un dossier au nom de l'ASUFOR structuré comme suit :

- le dossier de création de l'ASUFOR,
- les procès verbaux d'assemblée générale annuelle,
- le calcul annuel détaillé du prix de revient du mètre cube produit et vendu
- le solde des comptes bancaires courant et d'épargne à la date d'arrêté des comptes,
- une copie de tout courrier adressé et reçu,
- une copie des délibérations du CR concernant l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement, qui doit être transmis à l'ASUFOR,
- la présente convention,
- une copie de tous les documents relatifs au financement,
- une copie de tous les documents relatifs aux travaux.

Annexe 2

CONVENTION DE PARTENARIAT

POUR LA GESTION DU MARCHE DE

Entre d'une part,

Le Conseil Rural de, représenté par son Président Monsieur, ci-après désignée sous le vocable « le CR »

Et d'autre part,

L'Association des Commerçants de, représentée par son Président Monsieur, ci-après désignée sous le vocable « l'Association »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Objet

La présente convention a pour objet de définir la collaboration entre le CR et l'Association concernant la gestion des activités du marché de

Les deux parties s'engagent à se concerter pour :

- Organiser l'espace réservé aux activités du marché.
- Organiser et stimuler les activités.
- Définir et exécuter un programme d'investissement adapté aux activités.
- Veiller à l'existence de bonnes conditions de travail et de vie en général à savoir principalement : facilité d'accès, de stationnement et de circulation, sécurité des biens et des personnes, assainissement et hygiène.
- Organiser le recouvrement performant des diverses taxes dues par les commerçants.

Outre la concertation mutuelle, le CR confie par la présente convention à l'Association qui l'accepte, un certain nombre de tâches de gestion nécessaires au bon fonctionnement du marché.

Article 2 : Engagements du Conseil Rural

Le CR s'engage à consulter l'Association pour toute décision relevant de sa compétence, concernant l'organisation des activités du marché. En particulier pour :

- la répartition du marché en zones d'activités,

- l'implantation des infrastructures publiques (voirie, assainissement, halles, souks, adduction d'eau, électrification, latrines),
- la fixation du taux des taxes perçues auprès des commerçants sur le marché et l'organisation de la collecte des taxes.

Le CR s'engage à informer régulièrement l'Association des montants, des taxes collectées sur le marché.

Le CR s'engage à proposer à l'Association ou à des commerçants membres de l'Association la gestion des équipements marchands qui seront réalisées sous sa maîtrise d'ouvrage, le cas échéant cette gestion fera l'objet de contrats de gestions spécifiques.

Le CR confie à l'Association, qui l'accepte, un certain nombre de tâches d'intérêt publiques nécessaires au bon fonctionnement du marché, à savoir :

- le nettoyage de la zone affectée au marché, les jours de marché ou permanent,
- le gardiennage les jours de marché ou permanent de la zone affectée au marché en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes,
- autres à préciser éventuellement,
- la rédaction d'un règlement applicable au niveau du marché conformément aux réglementations en vigueur.

Pour assister l'Association dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées le CR s'engage à verser à l'Association, une subvention annuelle de francs CFA.

Article 3 : Engagements de l'Association

L'Association s'engage à :

- fonctionner conformément à ses statuts et règlement intérieur, dûment enregistrés auprès des autorités compétences, informer le CR de toute modification de statuts, fournir au CR une copie du procès verbal de l'Assemblée Général statutaire annuelle approuvant les comptes de l'Association.
- Répondre à toute demande de concertation de la part du CR concernant l'organisation des activités du marché.
- Assister les collecteurs de taxes du CR, s'assurer que les commerçants s'acquittent régulièrement des taxes dues sur le marché et prendre des sanctions à l'égard des mauvais payeurs.
- Elaborer un projet de règlement intérieur du marché, qui sera soumis à l'appréciation du CR.
- Exécuter les tâches particulières confiées par le CR, telles que définies à l'article 2.
- Dégager des ressources suffisantes (en complément de la subvention accordée par le CR) pour faire face aux tâches qui lui sont confiées.
- Fournir au CR un décompte annuel des dépenses engagées pour la gestion des activités du marché.

Article 4 : Information mutuelle, évaluation du partenariat

Les deux parties conviennent de tenir au moins deux réunions annuelles afin de s'informer mutuellement, se concerter et évaluer leur action.

De plus, elles conviennent de s'informer sans délai de toute difficulté importante rencontrée dans le fonctionnement du marché.

Article 5 : Entrée en vigueur et durée de validité

La présente convention entre en vigueur dès sa signature par les parties contractantes. Elle est conclue pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction.

Article 6 : Règlement des litiges

Sauf cas de force majeure, les engagements pris ne peuvent être dénoncés et devront être menés à leur terme.

Tout litige, qui ne sera pas réglé à l'amiable ainsi que tous cas de force majeure sera soumis à l'arbitrage de l'autorité administrative locale.

Article 7 : Diffusion de la Convention

La présente convention sera diffusée partout où besoin sera et en particulier à la Maison Communautaire et à la Sous-préfecture.

Fait à, le

Le Président du CR

Le Président de L'Association

